

Ahmad Muzahar Bin Mohd Zainal
lawan

Ahmad Fauzi bin Mohd Zainal
Ahmad Shafiei bin Mohd Zainal
Laili Salbiana binti Mohd Zainal
Zul Fadli bin Mohd Zainal
Laila Nazirah binti Mohd Zainal
Mohd Azan bin Mohd Zainal
Mohd Zaidi bin Mohd Zainal
Mohd Najib bin Mohd Zainal

Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Mohammad Adib bin Husain (Pengerusi), YA Haji Mohamad Shakir Bin Abdul Hamid (Ahli Panel) dan YA Dato' Abas bin Nordin (Ahli Panel)

21 Ogos 2023 / 4 Safar 1445H

Permohonan No: 2303-A0010-452-0026

[Permohonan Melanjutkan Masa Menfailkan Notis Rayuan di bawah seksyen 238 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Syarie Pemohon : Tidak diwakili

Peguam Syarie Responden-Responden : Tidak diwakili

ALASAN PENGHAKIMAN

1. Pemohon memohon kepada Mahkamah Rayuan Syariah untuk mendapatkan perintah melanjutkan tempoh masa memfailkan Notis Rayuan berdasarkan seksyen 238 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.
2. Pemohon telah tidak berpuashati dengan keputusan Mahkamah Tinggi Syariah yang telah diputuskan pada 15/9/2022 berkaitan permohonan pengesahan hibah melalui Saman No: 10207-044-0190-2021.
3. Tertakluk kepada seksyen 139 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003, Pemohon perlu memfailkan dan menyerahkan Notis Rayuan dalam tempoh 14 hari selepas keputusan iaitu selewatnya 28/9/2020. Walau bagaimanapun, Pemohon telah gagal berbuat demikian.
4. Pemohon telah memfailkan permohonan melanjutkan tempoh masa memfailkan Notis Rayuan pada 7/3/2023 melalui permohonan ini iaitu lewat 158 hari dari tarikh yang sepatutnya iaitu 28/9/2020.
5. Responden 2 hingga Responden 8 telah bersetuju dan telah memfailkan Afidavit Jawapan kepada permohonan ini manakala Responden 1 tidak pernah hadir dan tidak memberikan respons terhadap permohonan ini walaupun Notis Tangguhan Amaran dan Notis Tangguhan Amaran Terakhir telah dikeluarkan oleh Mahkamah.

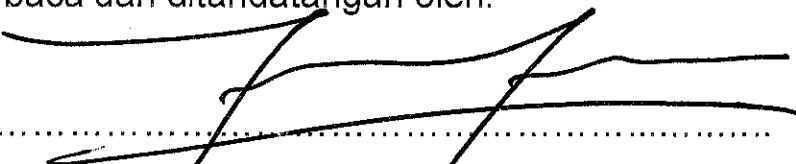
KEPUTUSAN

Setelah kami meneliti Permohonan, Afidavit, dan Hujah Bertulis Pemohon serta persetujuan Responden 2 hingga Responden 8, MAKA kami sebulat suara memutuskan berdasarkan ulasan-ulasan yang dinyatakan di atas sebagaimana yang berikut:-

1) Permohonan Pemohon diluluskan.

2) Notis Rayuan hendaklah difailkan dalam tempoh 14 hari mulai hari ini.

Di baca dan ditandatangani oleh:-



.....

1. YAA DATO' HJ MOHAMMAD ADIB BIN HUSAIN

Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

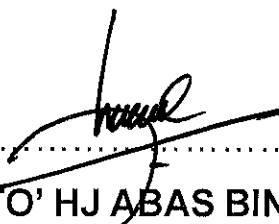
Dipersetujui oleh;



.....

2. YA DATO' HJ MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor



.....

3. YA DATO' HJ ABAS BIN NORDIN

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor